

Zaid Muhammad bin Mohd Rais

lwn

Zuriani binti Mohd Arifin

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina bt Ahmad Zabidi (Ahli Panel) pada 5 Ogos 2024 / 30 Muharram 1446H]

[Kes Permohonan No: 2311-A0010-452-0122]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma/* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 - Pemfailan dan Penyampaian Notis Rayuan – Seksyen 196 Enakmen Tatacara *Ma/* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Syarie Pemohon :

Mardziah binti Kassim dari Tetuan Mardziah & Associates

Peguan Syarie Responden :

Halimatul Saadiah binti Daud dari Tetuan Atul Daud & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 22/11/2023 untuk mendapatkan perintah agar Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon bagi melanjutkan tempoh masa

menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh yang dihadkan mengikut Seksyen 139(8) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- [2] Alasan Permohonan ini adalah kerana Peguam Pemohon hanya menyedari penyerahan Notis Rayuan telah melebihi tempoh masa yang dihadkan menurut peruntukan undang-undang semasa penyediaan kronologi kes pada 6/11/2023. Rentetan itu, Pemohon telah mengemukakan isu kelewatan ini semasa pengurusan kes rayuan pada 7/11/2023 dan seterusnya memfailkan permohonan ini pada 23/11/2023 iaitu sejurus menyedari kelewatan yang telah berlaku.

FAKTA KES

- [3] Pada 20/4/2022, Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah mengeluarkan satu perintah berkaitan tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No: 10400-017-0912-2027 . Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/4/2022 dan menyerah sampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden pada 10/5/2022.
- [4] Tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan kepada Responden adalah pada 3/5/2022 iaitu 14 hari dari tarikh keputusan diputuskan iaitu pada 26/4/2022. Walau bagaimanapun, 3/5/2022 dan 4/5/2022 adalah merupakan cuti sempena Hari Raya Aidilfitri yang menjadikan tarikh akhir pemfailan dan penyerahan dianjakkan pada hari yang berikutnya, 5/5/2022.

- [5] Pemohon hanya menyedari kelewatan penyerahan Notis Rayuan tersebut semasa dalam penyediaan kronologi kes pada 6/11/2023 dan terus memfailkan permohonan ini pada 23/11/2023.
- [6] Pemohon sebelum kes ini telah memfailkan permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan berikutan berlakunya kelewatan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden. Mahkamah pada 25/5/2023 telah meluluskan permohonan melanjutkan Tempoh Masa Pemfailan dan Penyerahan Rekod Rayuan. Oleh itu, permohonan lanjut tempoh ini merupakan permohonan lanjut tempoh kedua oleh pihak Pemohon melibatkan pihak-pihak dan kes yang sama.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 139(8) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan;

Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagipemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

- [8] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan:

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) *Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

(2) *Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[9] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa "*apa-apa terma yang difikirkannya adil*" di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini. Namun, kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah untuk membenarkannya atau menolaknya.

[10] Kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budibicara ini. Dalam kes ***Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina [1987] JH 2 Bhg. 1 hlm.***

279, Jawatankuasa Ulang Bicara Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah menyatakan sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[11] Subseksyen 238(1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budibicara.

[12] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Kami bersetuju terhadap garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari Iwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2) Aziah Bin Abdul Aziz Iwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud Iwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[13] Faktor-faktor tersebut dilihat selari dengan prinsip yang telah digariskan lebih awal dalam kes **Scott & English (m) Sdn. Bhd lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 ors [1994] 3 CLJ 114** seperti berikut:

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

[14] Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[15] Merujuk kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah sama ada wujud atau tidak sebab-sebab atau alasan-

alasan kelewatan munasabah yang telah dikemukakan oleh pemohon untuk diberi pertimbangan.

Tempoh Kelewatan

[16] Dari sudut tempoh kelewatan, Pemohon menghujahkan tempoh kelewatan adalah selama 5 hari yang mana tarikh akhir penyerahan notis rayuan adalah pada 5/5/2023 sedangkan penyerahan notis rayuan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Responden adalah pada 10/5/2023. Tempoh kelewatan selama 5 hari ini turut diakui oleh Responden.

[17] Mahkamah dapati kelewatan penyerahan Notis Rayuan kepada Responden adalah sebanyak 5 hari iaitu tarikh akhir penyerahan pada 5/5/2022 namun penyerahan dilakukan adalah pada 10/5/2022. Mahkamah juga dapati, Pemohon menyedari kelewatan penyerahan notis rayuan 6/11/2023 namun hanya memfailkan permohonan lanjut tempoh ini pada 23/11/2023 iaitu 17 hari dari hari yang disedari kelewatan.

Alasan Kelewatan

[18] Penyerahan notis rayuan kepada Responden yang dilakukan di luar tempoh masa yang ditetapkan hanyalah disedari semasa Peguam Syarie Pemohon menyediakan Kronologi Kes iaitu pada 6/11/2023. Peguam Syarie Pemohon menyatakan faktor kesihatan Peguam Syarie Pemohon yang menghidapi penyakit *Benign Paroxysmal Positional Vertigo* (BPPV) iaitu kelainan pada telinga dalam yang mana peguam Syarie Pemohon mengalami gejala gangguan atau

kehilangan keseimbangan yang menyebabkan sukar berjalan adalah punca kepada kelewatan penyerahan tersebut. Sementelah menyedari kelewatan penyerahan tersebut, suatu permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan telah difailkan pada 23/11/2023.

[19] Peguam Syarie Pemohon telah membangkitkan isu ini di hadapan Pendaftar pada tarikh sebutan yang ditetapkan iaitu 7/11/2023, namun Responden sama sekali tidak membantah mengenai isu kelewatan kerana Pemohon mempercayai bahawa Responden juga terlepas pandang mengenai kelewatan ini.

[20] Responden dalam hujahnya membantah dan memohon Mahkamah menolak permohonan ini serta memerintahkan Kes Rayuan Mal No: 10000-017-0036-2022 dibatalkan selain kos tindakan ini dan kes rayuan induk diawardkan kepada Responden sebanyak RM10,000.00.

[21] Responden menyatakan bahawa faktor kesihatan Peguam Syarie Pemohon hanyalah alasan kelewatan semata-mata sedangkan pada hakikatnya Pemohon telah gagal patuh pada aturan tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Kepekaan dan kepatuhan berkaitan tempoh masa sangat diperlukan dalam kes-kes rayuan.

[22] Faktor kesihatan Peguam Syarie Pemohon tidak boleh dijadikan alasan kerana Notis Rayuan tersebut boleh diserahkan kepada Responden pada hari pemfailan notis tersebut pada 26/4/2022 kerana jarak lokasi antara Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dengan pejabat Responden di Management & Science University

(MSU) di Seksyen 13 Shah Alam hanya sejauh 5.5 kilometer dan mengambil masa kira-kira 10 minit.

[23] Bahkan, Peguam Syarie Pemohon boleh menasihati Pemohon untuk menyerahsampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden ataupun menggunakan khidmat penghantar saman secara persendirian untuk melaksanakan penyampaian notis tersebut.

[24] Pada hemat kami, alasan kelewatan yang dikemukakan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemohon, kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin melanggar prosedur sebaliknya turut dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran di luar kawalan Pemohon. Dalam mempertimbangkan hal ini kami merujuk ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]** yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[25] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan mengehadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah,

mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[26] Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[27] Kami berpendapat bahawa jika sekiranya Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon tersebut, walaupun ianya dikatakan suatu perintah yang bersifat *retrospective*, namun sebenarnya ianya adalah bertujuan untuk memperbaiki ketidakaturan prosedur yang telah berlaku. Jika sekiranya, Mahkamah tidak memerintahkan sedemikian, proses rayuan akan berpatah balik seolah-olah kes ini baru di peringkat pemfailan Notis Rayuan dan Perayu/Pemohon terpaksa;

- a. Membuat penyampaian semula Notis Rayuan kepada Responden untuk suatu tempoh yang dihadkan;
- b. Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Alasan Rayuan;
- c. Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Rekod Rayuan; dan
- d. Membuat permohonan perlanjutan masa untuk menyerahkan sampaikan Rekod Rayuan kepada Responden.

- [28] Ini akan membuang masa mahkamah dan pihak-pihak; sebaliknya jika mahkamah memerintahkan seperti yang dipohon oleh Pemohon, ianya akan menyebabkan keadilan kepada semua pihak akan lebih terpelihara. Dengan kata lain bahawa Mahkamah akan gagal menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 sekiranya bantahan Responden dibenarkan.
- [29] Kami berpendapat adalah wajar untuk kami menegur Peguam Syarie Pemohon atas alasan kelewatan yang dikemukakan. Isu berkaitan tahap kesihatan Peguam Syarie Pemohon bukan sahaja dikemukakan dalam permohonan ini bahkan telah dibangkitkan sebagai alasan kelewatan dalam permohonan sebelum ini iaitu permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan yang melibatkan pihak-pihak dan kes yang sama yang telah diputuskan pada 25/5/2023.
- [30] Peguam Syarie Pemohon setelah mendapat kebenaran melanjutkan tempoh masa pada kali yang pertama iaitu bagi memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan sewajarnya lebih peka, berhati-hati dan mengambil langkah pro aktif bagi mengelakkan masalah yang sama dan berulang-ulang. Kami percaya Peguam Syarie Pemohon adalah peguam syarie yang berpengalaman dan sewajarnya isu ini sepatutnya telah diselesaikan dengan langkah yang bijaksana dan tidak menjadi alasan kepada kelewatan.

- [31] Kami juga telah meneliti fail kes induk dan mendapati Peguam Syarie Pemohon telah gagal memfailkan Afidavit Penyampaian serahan Notis Rayuan walaupun telah diingatkan beberapa kali semasa pengurusan kes sehingga Afidavit Penyampaian tersebut difailkan pada 6/11/2023.
- [32] Peguam Syarie Pemohon juga telah gagal mematuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh Mahkamah pada 31/7/2023 bagi pemfailan Kronologi kes dan Hujahan Ringkas Perayu pada 14/8/2023 dan Hujahan Bertulis Perayu pada 15/9/2023. Peguam Syarie Pemohon hanya memfailkan Kronologi kes pada 6/11/2023 iaitu lewat dari tarikh yang ditetapkan.
- [33] Dalam pemerhatian kami, kegagalan mematuhi tarikh-tarikh pemfailan dokumen yang ditetapkan oleh Mahkamah telah memberikan kesan bukan sahaja kepada Mahkamah tapi secara khususnya kepada Responden iaitu pihak yang dituntut dalam rayuan ini. Pemohon selaku pihak yang menuntut seharusnya lebih rigid dalam mematuhi segala arahan yang diberikan oleh pihak Mahkamah.
- [34] Peguam Syarie Pemohon sebagai peguam syarie yang berpengalaman tidak sepatutnya melakukan kesilapan seperti ini malah kesilapan seperti ini telah dilakukan sehingga beberapa kali dengan menggunakan alasan yang sama.
- [35] Walaupun alasan kelewatan yang berlaku adalah berkaitan Peguam Syarie Pemohon, namun adalah amat tidak wajar sekiranya Pemohon terpaksa menerima kesan dan akibat daripada

tindakan dan kecuaiian seorang yang lain meskipun orang tersebut adalah Peguam Syarie Pemohon sendiri sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- [36] Berdasarkan ulasan-ulasan sebelum ini, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes **Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina [1987] JH 2 (1) 279** sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihalterihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihalterihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

- [37] Dalam konteks tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan. Tambahan pula kami dapati isu kelewatan ini tidak pernah dibangkitkan oleh Responden dalam mana-mana peringkat pengurusan kes rayuan dan tiada bantahan dikemukakan oleh Responden berkaitan permohonan ini semasa sesi pengurusan kes pada 7/11/2023 yang memberi gambaran Responden bersetuju kepada permohonan ini.

- [38] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalian rayuan Pihak Pemohon akan berjaya kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan. Namun begitu demi keadilan kepada pihak-pihak maka suatu kadar kos yang bersesuaian diawardkan kepada pihak Responden berdasarkan peruntukan seksyen 222 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

- [39] Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan suatu kos diaward kepada pihak Responden sebanyak RM5,000.00. Jumlah kos ini adalah berdasarkan kepada Kaedah 5 Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) (Negeri Selangor) 2006:

Kaedah 5. Kos Tetap

Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat

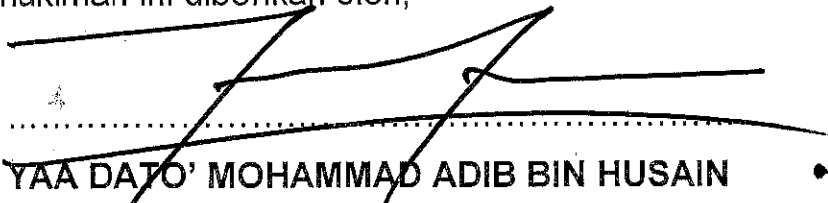
Di bawah Jadual Keempat, Kos Tetap Kepeguaman bagi kes yang tidak dapat dinilai dengan wang di Mahkamah Rayuan Syariah ditetapkan tidak melebihi RM5,000.00.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Mahkamah perintahkan Notis Rayuan yang telah diserahkan kepada Responden pada 10/5/2022 dianggap telah sempurna.
- [3] Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM5000.00 kepada Responden.

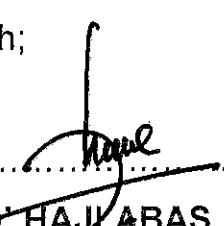
Penghakiman ini diberikan oleh;


1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

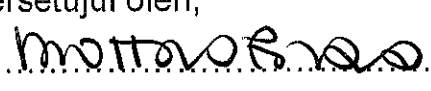
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


2. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor